

0000181-89.2016.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GAJARDONI FERNANDES

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

Rafael Aparecido dos Santos Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GAJARDONI FERNANDES

Vistos.

O réu foi condenado ao cumprimento da pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (fls. 218/224 e 237).

O Ministério ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis - Foro de Penápolis - 4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000181-89.2016.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

Rafael Aparecido dos Santos Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GAJARDONI FERNANDES

Vistos.

O réu foi condenado ao cumprimento da pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (fls. 218/224 e 237).

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória (fl. 332).

Pois bem.

De fato, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/06, o prazo prescricional para o crime previsto no artigo 28 do mesmo diploma é de 2 anos.

Consta nos autos que o último cumprimento da pena pelo réu ocorreu em 14/04/2019

(fl. 286), fato interruptivo da prescrição, consoante artigo 117, V, do Código Penal.

Desta forma, não tendo o réu cumprido mais a pena imposta após referida data, forçoso reconhecer que ocorreu a prescrição da pretensão executória em 14/04/2021. Assim, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/06.

Proceda-se as anotações e comunicações de praxe.

Autorizo a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, se o caso, conforme Comunicado CG nº 83/2019.

No mais, quanto à comunicação de fls. 334/337, aguarde-se, conforme determinado à fl. 310.

Servirá a presente sentença, por cópia digitada, de Ofício.

P.R.I.C.

Penápolis, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA